UNIDAD TEMÁTICA 5 – DERECHO LABORAL

Régimen legal del contrato de trabajo. - Concepto. Elementos. Caracteres. Sujetos. Derechos y obligaciones de las partes. - Modalidades del contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Vacaciones anuales. Licencias especiales. - Trabajo de mujeres y menores. - Remuneración. - Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. - Preaviso. Extinción del contrato de trabajo.

1. RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

1.1. Concepto de trabajo

En **sentido amplio**, el trabajo humano es toda actividad realizada por una persona mediante esfuerzo físico o intelectual para producir bienes o servicios y transformar la realidad.

Para el **Derecho del Trabajo**, el concepto es más específico: comprende la actividad lícita prestada a otro, que tiene facultad de dirigirla, a cambio de una remuneración. El **art. 4 de la LCT** vincula el trabajo con una relación de intercambio y con una finalidad económica.

La **Ley 27.802** introdujo un enfoque más marcado en cuanto al **concepto para el derecho del trabajo:**

→ El trabajo ya no se presenta primero como actividad humana

→ Se lo define más claramente como **relación de intercambio con un fin económico**. Lo económico prima por sobre lo humano.

El derecho del trabajo y la **LCT** no se ocupa de todo el trabajo humano sino sólo del **trabajo en relación de dependencia**.

Con la reforma:

* Se **reduce qué se considera "dependencia"**

* Se excluyen más situaciones (ej: servicios con facturación)

El concepto es más restrictivo ahora.

1.2. Actividades que quedan fuera de la relación laboral dependiente

- **Trabajo benévolo:** se presta gratuitamente y sin buscar un beneficio propio. Ejemplo: colaboración desinteresada en una institución.
- **Trabajo familiar:** la LCT excluye determinados trabajos entre cónyuges y entre padres e hijos mientras existe responsabilidad parental, así como ciertos trabajos de hijos convivientes para sus padres.
- **Trabajo autónomo:** es retribuido, pero quien lo realiza trabaja por su cuenta y riesgo y no se encuentra bajo dependencia de otro.
- La **Ley 27.802** amplió el espacio de las relaciones autónomas y restringió la presunción de laboralidad en determinados supuestos, entre ellos ciertos servicios

profesionales, contrataciones civiles o comerciales y algunas formas de trabajo en plataformas.

Con la Ley 27.802:

* Se amplía el uso del trabajo autónomo

* Se limita la presunción de relación laboral (**art. 23**)

Hay más casos que antes eran laborales y ahora pueden considerarse autónomos

Nuevas exclusiones del derecho laboral

Ahora quedan fuera con más claridad:

* servicios profesionales con facturación

* contrataciones civiles/comerciales

* algunas formas de trabajo en plataformas

1.3. Relación de dependencia

El **trabajador dependiente** es una *persona humana* que *presta servicios* en una *organización ajena*, *bajo directivas o formas de organización establecidas por el empleador*, *trabaja bajo riesgo ajeno*.

La subordinación

La **subordinación** sigue siendo el elemento central de la relación laboral, pero en el contexto actual puede manifestarse de formas más flexibles.

Puede manifestarse de tres maneras:

Tipo de subordinación	Qué significa
Técnica	El trabajador adecua su actividad a los criterios, métodos o sistemas definidos por el empleador, incluso mediante herramientas tecnológicas.
Económica	El trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una remuneración y no asume el riesgo empresario.
Jurídica	El empleador posee la posibilidad jurídica de dirigir, controlar y ejercer poder

	disciplinario sobre el trabajador.

1.4. Ley de Contrato de Trabajo y ámbito de aplicación

La **Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744** constituye el cuerpo normativo principal del contrato de trabajo. *Se aplica a los contratos ejecutados en territorio argentino, cualquiera sea el lugar de celebración o la nacionalidad de las partes.*

Cuando una actividad posee un estatuto especial o un convenio colectivo específico, *la LCT actúa como norma supletoria en aquello que resulte compatible.*

El **art. 2 de la LCT** excluye, entre otros, a determinados dependientes de la Administración Pública, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios, además de determinadas contrataciones civiles/comerciales, trabajadores independientes y prestadores independientes de plataformas, personal embarcado y personas privadas de libertad en contexto de encierro, conforme al régimen legal correspondiente.

1.5. Contrato de trabajo: concepto

El **art. 21 de la LCT** establece que existe contrato de trabajo cuando una persona humana se obliga a prestar servicios en favor de otra y bajo su dependencia, durante un período determinado o indeterminado, mediante el pago de una remuneración.

La **Ley 27.802** modificó la redacción del artículo: reemplazó “persona física” por “persona humana”, simplificó la referencia a la prestación y eliminó la mención expresa de los usos y costumbres como fuente integradora de las cláusulas contractuales.

1.6. Relación de trabajo

El **art. 22** considera que existe relación de trabajo cuando una persona humana presta servicios voluntariamente para otra, bajo su dependencia y mediante el pago de una remuneración. El contrato es la fuente jurídica del vínculo; la relación de trabajo se refiere a su efectiva ejecución.

1.7. Elementos esenciales

Elemento	Contenido
Sujetos	Trabajador y empleador.

Objeto	Prestación personal de servicios en condiciones de subordinación.
Causa final	Para el trabajador, obtener una remuneración; para el empleador, recibir la prestación y apropiarse de su resultado.

1.8. Sujetos

Trabajador

El **art. 25** considera trabajador a la persona humana que presta servicios en las condiciones previstas por los **arts. 21 y 22**. La prestación es personal y, en principio, no puede delegarse. El trabajador dependiente se diferencia del autónomo porque actúa bajo dependencia y no por su propia cuenta y riesgo.

Empleador

El **art. 26** considera empleador a la persona humana o jurídica, o conjunto de ellas aun sin personalidad jurídica propia, que requiere los servicios de un trabajador. El empleador organiza y dirige el trabajo y ejerce facultades de organización, control y disciplina.

Empresa, empresario y establecimiento

- **Empresa:** organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para alcanzar fines económicos o benéficos (**art. 5**).
- **Empresario:** quien dirige la empresa, personalmente o por medio de otras personas, y con quien se relacionan jerárquicamente los trabajadores.
- **Establecimiento:** unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa; una empresa puede tener uno o varios establecimientos.

1.9. Requisitos, objeto, forma y causa

Consentimiento

Es la exteriorización de la voluntad de las partes de celebrar el contrato. Por regla general puede manifestarse verbalmente. Las condiciones pactadas no pueden vulnerar el ***orden público laboral***.

Capacidad

La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y deberes. Los mayores de 18 años tienen plena capacidad laboral; los adolescentes de 16 a 18 años poseen capacidad laboral limitada en los términos previstos por la legislación.

Objeto

Consiste en la prestación personal e infungible de una actividad determinada o determinable, de acuerdo con la categoría profesional y las normas aplicables. La prestación debe ser posible, determinada o determinable, lícita y no prohibida.

Forma

Rige el principio de libertad de formas: el contrato puede celebrarse verbalmente o por escrito, *salvo los casos en que la ley exige una forma determinada*. Entre ellos se encuentra el *contrato a plazo fijo*. También existen *actos laborales que requieren comunicación escrita*, como la renuncia, el preaviso, determinadas suspensiones y la comunicación de una justa causa de despido.

La legislación laboral admite cada vez más el uso de documentación y comunicaciones digitales, especialmente en materia registral y administrativa.

Causa

La *causa-fuente* es el hecho o negocio jurídico que origina el vínculo. La *causa-fin* es la finalidad perseguida: para el trabajador, obtener una remuneración; para el empleador, recibir la prestación de servicios.

1.10. Prueba y presunción del art. 23

El contrato de trabajo puede probarse por los medios admitidos por las leyes procesales. Rige la libertad de prueba. Pueden utilizarse, entre otros, prueba confesional, documental, pericial, informativa y testimonial.

El **art. 23** establece una presunción de existencia de contrato de trabajo cuando se acredita la prestación de servicios en situación de dependencia. La presunción admite prueba en contrario.

La **Ley 27.802** restringió su alcance: la presunción no se aplica cuando se trate de contrataciones de obra, servicios profesionales, oficios u otras modalidades sin relación de dependencia y se emitan los comprobantes correspondientes o el pago se realice

mediante sistemas bancarios u otros sistemas reglamentados. Aun así, quien trabaja puede demostrar por otros medios que existió una verdadera relación de dependencia.

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El contrato de trabajo genera derechos y deberes recíprocos. Las facultades del empleador tienen como contrapartida deberes del trabajador, y los deberes del empleador se corresponden con derechos del trabajador.

2.1. Deberes del empleador

- **Pagar la remuneración.** El pago de la remuneración consiste principalmente en la *entrega de dinero al trabajador como contraprestación por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador*.

  La remuneración posee carácter alimentario y debe abonarse dentro de los plazos legales previstos.

  El empleador debe abonar, como mínimo:

  - el Salario Mínimo Vital y Móvil;
  - o el salario convencional aplicable.

  Los *pagos en especie no pueden superar el 20% de la remuneración total*. dentro de los plazos legales y respetando los mínimos aplicables.
- **Adoptar medidas de prevención y protección** de la vida, salud, integridad psicofísica y bienes del trabajador.
- **Dar ocupación efectiva** y adecuada a la categoría profesional y condiciones del trabajador.
- **Actuar con diligencia e iniciativa** para cumplir correctamente las obligaciones contractuales.
- **Cumplir obligaciones laborales, sindicales y de seguridad social** y mantener la documentación correspondiente.
- **Entregar constancias y certificados de trabajo**, servicios y remuneraciones.
- **Facilitar la formación profesional**, especialmente frente a cambios tecnológicos, organizacionales o productivos.
- **Garantizar igualdad de trato y evitar discriminaciones**.

2.2. Derechos y facultades del empleador

- **Facultad de organización.** Consiste en el *conjunto de atribuciones jurídicas que posee el empleador para determinar las modalidades de la prestación laboral*. O sea, determinar tareas, distribución del trabajo, métodos y condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe ejecutarse la prestación.
- **Facultad reglamentaria.** Consiste en la facultad del empleador de *dictar reglamentos internos, instrucciones y políticas organizativas vinculadas al funcionamiento de la empresa*.
- **Facultad de dirección.** Consiste en la potestad del empleador de impartir órdenes e instrucciones relativas a la organización y ejecución del trabajo.
- **Facultad de control.** Controlar asistencia, puntualidad, tareas y uso de herramientas, respetando dignidad, intimidad, privacidad y protección de datos.
- **Poder disciplinario.** Aplicar sanciones frente a incumplimientos, respetando contemporaneidad, proporcionalidad y prohibición de doble sanción.

2.3. Deberes del trabajador

- **Obediencia:** cumplir las órdenes e instrucciones legítimas relativas al trabajo.
- **Diligencia y colaboración:** prestar tareas con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada.
- **Fidelidad:** actuar de buena fe y evitar conductas que perjudiquen los intereses del empleador.
- **Reserva o secreto:** proteger las informaciones que exijan confidencialidad.
- **Custodia de instrumentos de trabajo:** conservar adecuadamente las herramientas recibidas.
- **Responsabilidad por daños:** responder por daños causados por dolo o culpa grave.
- **No concurrencia:** abstenerse de conductas de competencia desleal que afecten los intereses del empleador, salvo autorización.
- **Prestar auxilio o ayudas extraordinarias** ante peligro grave o inminente, dentro de los límites legales.

2.4. Derechos del trabajador

- **Percibir la remuneración correspondiente**.
- **Ejercicio de las facultades del empleador** dentro del respeto de su dignidad, derechos patrimoniales y salud psicofísica.
- **Recibir ocupación efectiva**.
- **Exigir el cumplimiento de las obligaciones previsionales y sindicales** y recibir los certificados correspondientes.
- **Recibir formación profesional**.
- **Igualdad de trato y no discriminación**.
- **Protección respecto de sus invenciones o descubrimientos** en los términos legales*.
- **Libertad de expresión y respeto de la intimidad**.

*** <u>Las invenciones o descubrimientos del trabajador.</u>**

El tema está regulado en diversas normas.

La **Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744**, en su **artículo 82**, establece que:

- ***Son propiedad del trabajador***: las invenciones o descubrimientos personales del trabajador, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen.
- ***Son propiedad del empleador*** cuando: **a)** las invenciones o descubrimientos derivan de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados; **b)** las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.

La **Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723** regla en el **inciso d) del artículo 4**, que son titulares del derecho de propiedad intelectual: “d) Las personas físicas o jurídicas (empleadores) cuyos dependientes (trabajadores) contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario”.

Entonces, por ejemplo, en el caso de los desarrollos de software:

- ***Si el desarrollo del software, el trabajador lo realiza por fuera de las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo***, aun cuando haya utilizado instrumentos que no

le pertenecen, **es el propietario de los desarrollos de software y de los derechos derivados.**

- ***Si el desarrollo tiene relación con un contrato de trabajo:*** (i) Y el trabajador hubiera sido contratado para ese fin, exclusivamente o como uno de sus servicios, **son de propiedad del empleador**, salvo que se haya acordado en el contrato de trabajo algo diferente. (ii) O si, cualquiera sea el objeto de la contratación del trabajador, el desarrollo de software se derive de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, también **son propiedad del empleador**.

2.5. Ius variandi

El **art. 66**, en su nueva redacción según la **Ley 27.802**, permite al empleador introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación siempre que no alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material al trabajador.

En principio pueden modificarse aspectos no esenciales, como modalidades de prestación, distribución del tiempo y lugar de trabajo. Para modificar aspectos esenciales se requiere consentimiento del trabajador y debe respetarse el orden público laboral.

El perjuicio material comprende el daño económico, por ejemplo, una reducción directa o indirecta de la remuneración o un incremento de gastos de transporte derivado de un traslado. El art. 69 excluye el uso del ius variandi como sanción disciplinaria.

Si el empleador dispone una modificación prohibida y, luego de la intimación, no la deja sin efecto, el trabajador puede considerarse despedido sin causa mediante despido indirecto.

3. MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO

El contrato por tiempo indeterminado es la modalidad típica. Las modalidades de duración determinada constituyen excepciones y deben utilizarse cuando se cumplen los requisitos legales.

3.1. Contrato a plazo fijo

Teniendo en cuenta que la indeterminación del plazo es la regla, *el contrato por tiempo determinado o a plazo fijo aparece como una de las excepciones*.

La LCT establece expresamente en qué condiciones lo puede realizar el empleador:

1) cuando tenga plazo cierto,

2) se haya formalizado por escrito,

3) con una duración de no más de cinco años (no tiene plazo mínimo), y;

4) existencia de causas objetivas que justifiquen la modalidad (**arts. 90 y 93, LCT**).

La reforma introducida por la Ley 27.802 limitó las consecuencias indemnizatorias derivadas de la ruptura anticipada de esta modalidad contractual.

3.2. Contrato de temporada

El **art. 96, LCT**, dispone que *habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.*

La relación laboral se mantiene permanente, aunque la prestación efectiva sea discontinua.

3.3. Contrato eventual

El *contrato eventual* tiene por finalidad atender necesidades transitorias, extraordinarias u ocasionales de la empresa.

Se caracteriza porque:

→ el plazo exacto de finalización no puede determinarse anticipadamente;

→ responde a exigencias excepcionales o temporales.

En caso de suplencias, debe indicarse el nombre del trabajador reemplazado.

La reforma laboral flexibilizó los requisitos objetivos para su utilización.

3.4. Contrato a tiempo parcial

El *contrato de trabajo a tiempo parcial* es aquel en el cual el trabajador presta servicios durante una jornada inferior a la jornada legal o convencional de la actividad.

La remuneración debe guardar proporcionalidad con la jornada efectivamente trabajada respecto de un trabajador a tiempo completo de la misma categoría o puesto.

La Ley 27.802 modificó el art. 92 ter LCT:

- → **eliminando el límite anterior de las dos terceras partes de la jornada habitual;**
- → **permitiendo la realización voluntaria de horas suplementarias respecto de la jornada reducida pactada;**
- → **manteniendo la prohibición de exceder la jornada legal, salvo los supuestos excepcionales previstos por la ley;**
- → **flexibilizando el régimen aplicable a esta modalidad contractual.**

Las cotizaciones a la seguridad social se efectúan en proporción a la remuneración percibida, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables a los aportes de obra social.

3.5. Período de prueba

El *período de prueba es un lapso inicial dentro del contrato de tiempo indeterminado*, que es el contrato típico del derecho individual del trabajo, que no tiene plazo de finalización y que dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse.

El *contrato de trabajo por tiempo indeterminado* —excepto el contrato de temporada previsto en el **art. 96 LCT**— *se considera celebrado a prueba* conforme los plazos establecidos por el **art. 92 bis LCT**.

La **Ley 27.802** estableció plazos diferentes según el tamaño de la empresa:

Cantidad de trabajadores	Período de prueba
Hasta 5	1 año
Entre 6 y 100	8 meses
Más de 100	6 meses

Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo sin expresión de causa y sin indemnización por antigüedad.

Reglas del período de prueba:

1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba. Si lo hace, se considera que ha renunciado a dicho período.

2. Constituye uso abusivo del período de prueba la contratación sucesiva de distintos trabajadores para un mismo puesto permanente con el fin de evitar la efectivización del personal.

3. El empleador debe registrar la relación laboral desde el inicio. La falta de registración implica la renuncia al período de prueba, sin perjuicio de otras consecuencias legales.

4. Durante el período de prueba las partes poseen todos los derechos y obligaciones propios de la relación laboral, incluidos los derechos sindicales.

5. Las partes están obligadas al pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

6. El trabajador tiene derecho a las prestaciones derivadas de accidentes y enfermedades laborales.

7. También tiene derecho a prestaciones por enfermedad o accidente inculpable, las cuales subsisten únicamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador extingue el contrato durante ese lapso.

8. El período de prueba se computa como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y previsionales.

4. JORNADA DE TRABAJO

4.1. Concepto

El **art. 197 LCT** considera jornada todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador y no puede disponer de su actividad en beneficio propio. Se incluyen períodos de inactividad impuestos por la prestación. No integra la jornada el tiempo de viaje hacia o desde el trabajo.

4.2. Jornada normal diurna

La jornada diurna se desarrolla, en general, entre las 6 y las 21 horas.

La **ley 11.544** determina que la jornada máxima en todo el ámbito nacional es de 8 horas diarias o 48 semanales.

El **Convenio 1 de la OIT**, sobre jornada de trabajo, la limitó a 8 horas diarias y 48 semanales.

La cuestión a dilucidar es si prevalecen las 8 horas diarias sobre las 48 semanales o viceversa, o bien si no pueden ser superadas las 8 diarias ni las 48 semanales.

Como *regla*, se puede establecer que *hay trabajo extraordinario cuando son excedidas las 48 horas semanales en total, o las 9 horas diarias*.

Las 48 horas semanales pueden distribuirse desigualmente entre los distintos días de la semana, respetando los límites máximos legales diarios y semanales.

4.3. Banco de horas y flexibilidad

La **Ley 27.802** incorporó mecanismos de compensación horaria o "banco de horas", que permiten compensar excesos de tiempo trabajado con reducción posterior de jornada, francos, descansos equivalentes o redistribución horaria, conforme al sistema legalmente previsto.

La flexibilidad no elimina los límites máximos de jornada ni los descansos mínimos. También deben respetarse las normas de seguridad e higiene y la protección de la salud.

4.4. Jornada nocturna

Es la que se cumple entre las 21 y las 6 del día siguiente. Su duración no puede exceder de 7 horas por jornada, salvo el régimen de trabajo por equipos.

El trabajo nocturno debe ser remunerado de la misma forma que el diurno. Un trabajador que presta servicios en jornada nocturna, debe percibir la misma remuneración que el que trabaja en una jornada normal de 8 horas diarias o 48 semanales.

La **LCT** fija las ***pautas a utilizar cuando el trabajador presta servicios en una jornada mixta diurna y nocturna***.

El **párr. 1º, in fine, del art. 200, LCT**, dispone que cuando se alternen horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho minutos por cada hora nocturna trabajada.

4.5. Jornada insalubre

Es la desarrollada en lugares, condiciones o modalidades que pueden poner en peligro la salud del trabajador.

La calificación de la insalubridad de una tarea debe surgir necesariamente de una resolución de la autoridad administrativa con fundamento en dictámenes médicos; por lo tanto, no hay trabajo insalubre sin una declaración de la autoridad administrativa en tal sentido.

En cuanto a la ***remuneración en la jornada insalubre***, el dependiente que presta tareas en esas condiciones y que, por ende, trabaja 6 horas diarias y 36 semanales, *debe percibir la misma remuneración que el que trabaja 8 horas diarias o 48 semanales en una jornada normal*.

4.6. Horas extraordinarias

Se denomina ***trabajo suplementario o complementario*** —realización de horas extraordinarias— a las tareas efectuadas por el trabajador por encima de la jornada máxima legal o convencional.

El **art. 203, LCT**, establece, como ***principio general***, que *el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias*, salvo casos de fuerza mayor —los cuales no admiten su negativa —, o exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa —que admite su negativa si demuestra perjuicios a sus intereses—.

La reforma laboral incorporó criterios de flexibilidad en la organización de la jornada, permitiendo acuerdos de compensación horaria y modalidades dinámicas de distribución del tiempo de trabajo.

En determinados supuestos, las horas trabajadas por encima de la jornada habitual pueden compensarse mediante descansos posteriores, evitando el pago inmediato de horas suplementarias, siempre que se respeten los límites legales y convencionales vigentes.

Pago de las horas extras:

En cuanto a la forma de retribuirlas, el **art. 201, LCT**, dispone que "el empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días hábiles, y 100% en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados".

5. VACACIONES ANUALES

5.1. Concepto y finalidad

Las vacaciones son un descanso anual obligatorio y pago. El **art. 14 bis de la Constitución Nacional** reconoce el derecho a descanso y vacaciones pagados. Constituyen un derecho irrenunciable y una necesidad de recuperación del trabajador.

5.2. Requisito y duración

Para gozar de las vacaciones completas se requiere haber prestado servicios durante, como mínimo, la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario correspondiente. Si no se alcanza ese mínimo, corresponde un día de vacaciones por cada veinte días de trabajo efectivo.

Antigüedad al 31 de diciembre	Vacaciones
Hasta 5 años	14 días corridos
Más de 5 y hasta 10 años	21 días corridos
Más de 10 y hasta 20 años	28 días corridos
Más de 20 años	35 días corridos

La antigüedad se computa al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones. Si el trabajador reingresó para el mismo empleador, se computa también el período anterior conforme al art. 18 LCT.

5.3. Días que se computan como trabajados

Se consideran trabajados los períodos en que no se prestan servicios por licencias legales o convencionales, enfermedad inculpable, accidente de trabajo u otras causas no imputables al trabajador. No se computan, entre otros, ausencias injustificadas, suspensiones disciplinarias, licencias sin goce de haberes y determinados períodos de excedencia.

5.4. Otorgamiento, acumulación y fraccionamiento

Las vacaciones deben comenzar, en principio, un lunes o el siguiente día hábil si fuera feriado. El período legal de otorgamiento se extiende del 1 de octubre al 30 de abril del

año siguiente y la fecha debe notificarse por escrito con una anticipación mínima de 30 días.

La acumulación de un período con otro está prohibida como regla, aunque puede acumularse la tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores mediante acuerdo. La **Ley 27.802** incorporó el fraccionamiento por acuerdo entre empleador y trabajador, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos.

La reforma también permite acordar el goce fuera del período legal y contempla la interrupción de las vacaciones por enfermedad debidamente comunicada y susceptible de control médico, con posterior reprogramación de los días pendientes.

5.5. Retribución y extinción

Las vacaciones se pagan al inicio del descanso. Para calcular la retribución se consideran las remuneraciones habituales y normales, incluidos salario básico, adicionales, horas extraordinarias habituales, comisiones, premios y demás conceptos remuneratorios.

Al extinguirse el contrato, las vacaciones no gozadas se compensan mediante una indemnización sustitutiva proporcional al tiempo trabajado (**art. 156 LCT**).

6. LICENCIAS ESPECIALES Y ENFERMEDADES INCULPABLES

6.1. Licencias especiales

La **LCT** establece un régimen mínimo de licencias especiales, sin perjuicio de mejores beneficios previstos por convenios colectivos o estatutos. Los días son corridos y pagos.

Situación	Licencia
Nacimiento de hijo	2 días corridos
Matrimonio	10 días corridos
Fallecimiento de cónyuge o persona unida en aparente matrimonio	3 días corridos
Fallecimiento de hijo o padre	3 días corridos, uno de ellos hábil
Fallecimiento de hermano	1 día
Examen en enseñanza media o universitaria	2 días por examen, hasta 10 días por año calendario

6.2. Enfermedades y accidentes inculpables

Las enfermedades y los accidentes de los que se ocupa la **LCT** (**arts. 208 a 213**) son los **inculpables**. Se relacionan con el riesgo genérico de la vida. Se los puede definir como "toda alteración de la salud que impide la prestación del servicio" (**art. 208, LCT**); lo trascendente es que la afección que padezca el trabajador — enfermedad o accidente— *lo imposibilite de trabajar y que su origen no tenga relación alguna con el trabajo*.

En cambio, las enfermedades y accidentes que tienen vinculación con el trabajo están legislados en la **Ley de Riesgos del Trabajo 24.557**.

Para que se torne aplicable el régimen previsto en la LCT, tienen que presentarse distintas circunstancias:

1) Que la enfermedad o accidente sea inculpable.

2) Que sea incapacitante, es decir que lo imposibilite de prestar tareas.

3) Que se manifieste durante la relación laboral.

La ley 27.802 incorporó modificaciones relevantes en materia de aviso, acreditación y control de las enfermedades y accidentes inculpables.

En relación con el art. 209 LCT, se mantuvo la obligación del trabajador de comunicar la enfermedad o accidente y el lugar donde se encuentra durante la primera jornada de inasistencia. Sin embargo, la reforma precisó que, si el trabajador no realiza el aviso en tiempo oportuno, deberá acreditar no solo la existencia de la enfermedad o accidente, sino también la imposibilidad de efectuar dicha comunicación, teniendo en consideración el carácter y gravedad de la afección. Esto implica un mayor rigor probatorio respecto del incumplimiento del deber de aviso.

Por su parte, el art. 210 LCT fue sustancialmente reformado. La nueva regulación establece que los certificados médicos presentados para justificar inasistencias deben contener:

- ***diagnóstico médico;***
- ***tratamiento indicado;***
- ***cantidad de días de reposo laboral;***

- ***y estar emitidos por profesionales habilitados con firma digital conforme a la ley 27.553 y su reglamentación.***

La reforma incorpora expresamente la utilización de plataformas electrónicas y documentación médica digital, modernizando el sistema de acreditación de enfermedades inculpables.

Asimismo, se mantiene la facultad del empleador de efectuar control médico mediante profesionales designados por la empresa. Como novedad, se regula expresamente el supuesto de discrepancia entre el certificado médico del trabajador y el control médico patronal. En esos casos podrá recurrirse:

- ***a una junta médica oficial, cuando la autoridad administrativa lo habilite;***
- ***o a institutos públicos o privados de reconocida solvencia técnica, cuyo costo deberá ser afrontado por el empleador.***

Licencia por enfermedad.

La **LCT** pone en cabeza del empleador el deber de pagar la remuneración durante un período determinado y de mantener la vigencia del contrato.

Luego de vencidos los plazos de enfermedad retribuidos (tres, seis o doce meses, según el caso), el trabajador pierde el derecho a cobrar remuneración y comienza el plazo de reserva de puesto, que dura, como máximo, un año.

7. TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

7.1. Trabajo y protección de personas gestantes (Art. 177 a 179 LCT).

7.1.1. Licencia por nacimiento. Prohibición de trabajar.

La **LCT** denomina ***"prohibición de trabajar"*** al período anterior y posterior al parto, en que se reconoce un descanso obligatorio que conocemos con el nombre de ***"licencia por maternidad'***.

Es un período de 45 días antes de la fecha prevista para el parto y otros 45 días posteriores al nacimiento. Pero, la interesada puede optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, en no menos de 10 días; y el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En total son 90 días, a contar desde que la persona gestante dejó de prestar servicios, aunque el nacimiento se haya anticipado a la fecha prevista.

Durante la licencia por maternidad existe *prohibición legal de prestar tareas.*

La persona gestante tiene *derecho a percibir la asignación por maternidad*.

La **ANSES** paga a la persona gestante la prestación por maternidad (una de las asignaciones familiares previstas). Sin embargo, el empleador se lo debe pagar hasta que la licencia se haga efectiva.

7.1.2. Obligación de comunicar el embarazo. Estabilidad.

La trabajadora tiene *dos obligaciones* concretas:

— *comunicar el embarazo y*

— *presentar certificado médico al empleador en el cual conste la fecha probable del parto.*

A partir del momento en que la notificación llegue a conocimiento del empleador, la trabajadora tiene derecho a la estabilidad en el empleo que la LCT reconoce durante toda la gestación (**art. 177, párr. 5º**) y a la protección especial del **art. 178**.

En caso de ser despedida —en virtud de lo dispuesto en la **primera parte del art. 178, LCT**— *"se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto"*.

Si el empleador despide a la trabajadora en el período fijado por **el art. 178, LCT** y no demuestra que existió justa causa —o sea que el despido respondió a una causa ajena al embarazo o a la maternidad —, *debe abonar una indemnización agravada* (**art. 181**). Esta indemnización es equivalente a *un año de remuneraciones* (en realidad son 13 meses, porque se debe incluir el SAC), *además de las indemnizaciones que le correspondan por despido sin justa causa* (**arts. 232, 233 y 245, LCT**).

7.1.3. Opciones de la trabajadora al finalizar la licencia por maternidad.

Vencido el plazo de 90 días de licencia por maternidad, la trabajadora puede tomar distintas decisiones que han sido enumeradas en el **art. 183, LCT**:

a) *Continuar su trabajo en la empresa (reincorporarse a su trabajo)*.

b) *Rescindir su contrato de trabajo:* la rescisión puede ser expresa o tácita (**art. 186**), siempre que tuviere como mínimo un año de antigüedad.

c) *Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres meses ni superior a seis meses*: esta opción debe ejercerla dentro de las 48 horas anteriores de la finalización de la licencia por maternidad.

d) *No reincorporarse a su trabajo*: esta posibilidad está contemplada en el **art. 186, LCT**, que crea la opción tácita de que ha decidido rescindir el contrato.

7.1.4. Estado de excedencia.

Consiste en un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 en que la trabajadora no percibe remuneración ni asignación alguna y se suspenden las principales obligaciones de las partes (poner la fuerza de trabajo a disposición —trabajadora—, dar tareas y pagar la remuneración —empleador—). El requisito básico para acceder a este beneficio es tener un año de antigüedad, como mínimo, en la empresa.

7.2. Trabajo de menores

La legislación prohíbe el trabajo de menores de 16 años, con la excepción del régimen especial de empresas familiares y previa autorización administrativa en los casos legalmente previstos. Los adolescentes de 16 a 18 años poseen capacidad laboral limitada y están sujetos a una protección especial.

Aspecto	**Regla para adolescentes de 16 a 18 años**
Jornada	Hasta 6 horas diarias y 36 semanales; la distribución desigual no puede superar 7 horas diarias.
Trabajo nocturno	No pueden ser ocupados en horario nocturno, en los términos legales.
Descanso semanal	Desde las 13 del sábado hasta las 24 del domingo.
Descanso mediodía	Dos horas cuando trabajan mañana y tarde, con las excepciones legales.
Vacaciones	No pueden ser inferiores a 15 días.

8. REMUNERACIÓN

8.1. Concepto

El **art. 103 LCT** define la remuneración como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato. No puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe remunerar la puesta a disposición de la fuerza de trabajo,

aun cuando el trabajador no preste servicios en determinadas situaciones reconocidas legalmente.

8.2. Salario mínimo, vital y móvil

Es la menor remuneración en efectivo que debe percibir el trabajador sin cargas de familia por una jornada legal de trabajo, destinada a asegurar necesidades esenciales como alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Constituye un piso remuneratorio de orden público laboral.

El **SMVM no debe confundirse con el salario básico de convenio**.

El salario básico es el importe correspondiente a una determinada categoría profesional establecido normalmente por el convenio colectivo de trabajo. Puede ser superior al SMVM.

Por eso, para determinar si una remuneración es correcta, debe analizarse cuál es el **piso que corresponde aplicar al trabajador según la actividad, categoría, jornada y normativa vigente**.

8.3. Clasificación de la remuneración

❖ ***Según la forma de determinarla, la remuneración puede fijarse por tiempo o por resultado/rendimiento y ambas formas pueden combinarse.***

- **Por tiempo:** el salario *se fija en relación con el factor tiempo*: el trabajador tiene derecho a percibirlo si presta la tarea en el tiempo convenido. Para su cálculo se toma como módulo el mes, el día o la hora de trabajo. Dos tipos diferentes de remuneración: ***a) Jornal (por día o por hora):*** se paga en relación con el día u hora de trabajo. ***b) Sueldo:*** es la remuneración que se paga por mes (o quincena) calendario y consiste en una suma fija.
- **Por resultado o rendimiento:** se relaciona con la cantidad o calidad del resultado obtenido. Hay distintos tipos de remuneración por resultado: ***a) A destajo o por unidad de obra:*** La remuneración se fija en relación con la cantidad de obra o trabajo producido en una fracción de tiempo determinada, es decir que se asigna un valor económico determinado a cada unidad de producto elaborado. ***b) Comisión:*** Es una *retribución que se establece en relación con un porcentaje sobre las ventas*

realizadas por el trabajador. La remuneración se fija por las operaciones concertadas (**art. 108, LCT**) y el punto de referencia es el valor del negocio (es el caso más frecuente). ***c) Primas:*** Es un *incentivo económico otorgado al trabajador que tiene por objeto incrementar la producción*. Lo que se *retribuye* por medio de la prima es el *rendimiento del trabajador por encima de lo normal*, es decir, una producción mayor a la media; es esa la nota que la diferencia de la remuneración a destajo.

❖ ***También puede clasificarse según su importancia patrimonial: en remuneraciones principales y complementarias.***

- **SAC:** o sueldo anual complementario. *Consiste en el pago de un sueldo más que se suma a los doce que debe percibir el trabajador en el año. Les corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia sin importar la forma de contratación*, se trate de un contrato por tiempo indeterminado o de plazo determinado (plazo fijo, eventual, temporada). El SAC se devenga día por día, pero que por imperativo legal —**art. 122, LCT**— se paga en dos cuotas: el 30 de junio y el 18 de diciembre.
- **Gratificaciones:** pagos espontáneos y discrecionales del empleador, según las características de cada caso.
- **Participación en las ganancias:** remuneración complementaria vinculada a las utilidades de la empresa.
- **Propinas:** es un pago espontáneo que realiza un tercero (usuario o cliente) al trabajador por encima de la tarifa fijada, como muestra de satisfacción por el servicio prestado. El **art. 113, LCT** considera que las propinas son remuneraciones cuando revisten el carácter de habituales (no ocasional) y no estuviesen prohibidas. Estos requisitos son acumulativos y no alternativos. La **Ley 27.802** introdujo modificaciones en esta materia.

❖ ***Según la forma de pago*: en remuneraciones en dinero y en especie.**

- **En dinero.**
- **En especie:** *consiste en el pago efectuado en cualquier otra forma que no sea dinero; no puede sustituir al pago en efectivo, sino solo complementarlo*. La remuneración en especie tiene carácter remuneratorio cuando constituye una contraprestación por el trabajo.

- La LCT establece, además, un límite: **el empleador no puede imputar pagos en especie por encima del 20 % del total de la remuneración**.

  La **reforma de la Ley 27.802** modificó el **artículo 105** y estableció expresamente que *el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera*, mientras que *las prestaciones complementarias que no sean beneficios sociales integran la remuneración*, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley.

8.4. Componentes variables y dinámicos

La **Ley 27.802** incorporó el **art. 104 bis LCT**, que permite componentes retributivos variables, dinámicos o transitorios, como incentivos por productividad, bonos por objetivos, premios variables y adicionales sujetos a rendimiento. Estos componentes pueden variar según productividad, cumplimiento de objetivos, rendimiento o condiciones organizativas, conforme al régimen aplicable.

8.5. Conceptos remunerativos y no remunerativos

Una de las distinciones más importantes en materia laboral es la existente entre **conceptos remunerativos** y **conceptos no remunerativos**.

Conceptos remunerativos

Son aquellos que ***forman parte de la remuneración del trabajador***.

Entre ellos podemos encontrar: comisiones; viáticos sin comprobantes; remuneraciones en espacio; premios; bonificaciones adicionales (antigüedad, título); salarios por enfermedad inculpable; salarios por accidentes de trabajo; SAC; feriados; horas extraordinarias; licencias especiales; vacaciones gozadas; gratificaciones.

El ***carácter remunerativo*** tiene consecuencias importantes porque estos conceptos pueden incidir, según corresponda, en: aportes y contribuciones; SAC; vacaciones; indemnizaciones; otras prestaciones vinculadas con la remuneración.

Conceptos no remunerativos

Los conceptos no remunerativos **no integran la remuneración**, siempre que efectivamente reúnan las condiciones establecidas por la legislación.

Entre ellos pueden encontrarse: **propinas, aun cuando sean aun cuando sean habituales (ref. introd por Ley 27.802)**; viáticos con comprobantes; reintegro de

gastos debidamente documentados; transporte gratuito desde o hacia la empresa; servicios recreativos, sanitarios, guarderías; indemnizaciones por: omisión del preaviso, vacaciones no gozadas, despido arbitrario, accidente de trabajo, despido del delegado gremial; prestaciones complementarias (**art. 105 LCT**); beneficios sociales (**art. 103 bis LCT**); vivienda, telefonía e internet laboral;

Es fundamental comprender que **no alcanza con denominar a una suma "no remunerativa" para que jurídicamente lo sea**. Su carácter depende de la normativa que corresponda y de las características concretas de la prestación.

REFORMAS LEY 27.802 EN CUANTO A REMUNERACIONES.

Los beneficios sociales

La **Ley 27.802** produjo una modificación importante en el artículo 103 bis de la LCT.

Actualmente, los **beneficios sociales** son definidos como prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social que son: no remunerativas; no dinerarias; no acumulables; no sustituibles en dinero; y que el empleador otorga voluntariamente, directamente o por medio de terceros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del trabajador y/o de su grupo familiar.

Además, la norma establece expresamente que **no son salarios en especie** y que no corresponden aportes ni contribuciones de seguridad social sobre los conceptos comprendidos en esta disposición.

La nueva regulación contempla, entre otros: servicios de comedor y alimentación; reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos; determinados planes médicos; ropa de trabajo y equipamiento necesario; reintegros de guardería o sala maternal; útiles escolares y guardapolvos; capacitación o especialización; gastos de sepelio de familiares a cargo.

La reforma **amplió y precisó el concepto de beneficio social**.

Se establece con mayor claridad que estos beneficios **no constituyen salario en especie** y que no generan aportes ni contribuciones sobre ellos.

Nuevos componentes remunerativos: artículo 104 bis

Una de las novedades más importantes introducidas por la **Ley 27.802** es la incorporación del **artículo 104 bis de la LCT**.

La norma permite incorporar, por encima de los salarios y conceptos obligatorios, **componentes retributivos dinámicos**, que pueden ser: adicionales; transitorios; fijos; variables.

Estos componentes pueden considerar: el mérito personal del trabajador; la productividad; el cumplimiento de objetivos; el rendimiento; determinadas características de la organización.

La incorporación puede producirse mediante: negociación colectiva de actividad; negociación por rama; negociación regional; acuerdo de empresa; acuerdo individual; decisión unilateral del empleador.

Modificación del artículo 104: las propinas

La **Ley 27.802** también modificó el **artículo 104 de la LCT**.

La nueva norma establece expresamente que:

las propinas no pueden ser consideradas remuneración, aun cuando sean habituales.

Por lo tanto, actualmente la regla legal es clara:

La propina no integra la remuneración del trabajador, aunque sea habitual.

Esta modificación debe ser especialmente señalada a los alumnos porque constituye uno de los cambios más concretos producidos por la reforma.

Modificaciones del artículo 105: prestaciones complementarias

La **Ley 27.802** también modificó sustancialmente el **artículo 105 de la LCT**.

La regla general continúa siendo que las prestaciones complementarias que no sean beneficios sociales integran la remuneración.

Pero la nueva redacción incorpora y precisa una serie de **excepciones no remunerativas**.

Entre ellas se encuentran: determinados sistemas de distribución de utilidades o ganancias; derechos accionarios; dividendos; acciones o títulos otorgados por el empleador; reintegros documentados por utilización de automóvil; viáticos documentados; transporte público documentado para trasladarse hacia y desde el trabajo; determinadas situaciones de vivienda; gastos de telefonía celular e internet utilizados con fines laborales.

Digitalización de pagos y documentación

La **Ley 27.802** incorporó mecanismos de digitalización en materia de remuneraciones y documentación laboral. Las remuneraciones en dinero se abonan mediante acreditación bancaria en cuenta sueldo. La legislación admite recibos digitales y firma electrónica o digital cuando el sistema permita acreditar autenticidad, integridad y entrega al trabajador.

9. SUSPENSIÓN DE CIERTOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO

9.1. Concepto

La suspensión es una característica particular del contrato de trabajo contemplada en la LCT; consiste en una *interrupción transitoria* de alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes.

La interrupción es transitoria *porque puede durar solo un tiempo determinado; y afecta a alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes* porque subsisten otras. Lo trascendente es que *el contrato sigue vigente* y limita solo algunos de sus efectos.

Las principales causas de suspensión del contrato de trabajo fijadas en la LCT son las siguientes:

— Accidentes y enfermedades inculpables (**arts. 208 a 213**).

— Desempeño de ciertos cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical (**art. 217**).

— Causas económicas, disciplinarias y suspensión preventiva (**arts. 214 a 224**).

— Licencia por maternidad (**art. 177**).

— Estado de excedencia de la mujer (**art. 183**).

9.2. Reglas generales

Las suspensiones deben respetar los requisitos de causa, plazo y notificación previstos por la LCT.

"Toda suspensión dispuesta por el empleador, para ser considerada válida, deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador" (**art. 218 LCT**).

La LCT fija ***plazos máximos por año aniversario*** para cada una de las suspensiones y para todas en conjunto:

1) *Por falta o disminución de trabajo:* treinta días (**art. 220**).

2) *Por razones disciplinarias:* treinta días (**art. 220**).

3) *Por fuerza mayor:* setenta y cinco días (**art. 221**).

4) *En conjunto —por falta o disminución de trabajo, por razones disciplinarias y por fuerza mayor—:* noventa días (**art. 222**).

Si el empleador excede los plazos máximos y el trabajador impugna la suspensión en forma expresa, puede configurarse una injuria que habilite la extinción o el reclamo de salarios caídos.

9.3. Suspensiones por causas económicas

La falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor son valoradas restrictivamente. Para justificar la suspensión deben existir hechos excepcionales, ajenos al empleador y no imputables a él, que hagan difícil o imposible la prestación. La mera crisis económica general, caída de ventas o aumento de stock no constituyen por sí solos causa suficiente cuando integran el riesgo empresario.

El empleador debe acreditar la causal. En las suspensiones económicas debe respetarse el orden de antigüedad previsto por la LCT.

9.4. Suspensión disciplinaria

Es la sanción aplicada por incumplimientos del trabajador. Debe respetar contemporaneidad, proporcionalidad y prohibición de doble sanción. Las sanciones pueden consistir en amonestación o apercibimiento y suspensiones de uno a treinta días en un año. El trabajador dispone de treinta días para cuestionar la sanción.

9.5. Suspensión preventiva

Se vincula con la existencia de un proceso penal en el que el trabajador está imputado. Durante la suspensión, en principio, se interrumpen el deber de otorgar tareas y el pago de remuneración hasta la terminación del proceso, con las consecuencias que correspondan según el resultado.

Si existe denuncia del empleador o de terceros/oficio con privación de libertad por un hecho relacionado con el trabajo y el trabajador es sobreseído, puede tener derecho a salarios caídos y optar por reincorporarse o considerarse despedido. Si el hecho es ajeno al trabajo y el sobreseimiento deriva de una denuncia de tercero u oficio, corresponde la reincorporación, sin salarios caídos.

10. PREAVISO

El preaviso es una obligación y garantía bilateral: consiste en comunicar anticipadamente la extinción del contrato con la antelación legal. Puede ser otorgado por el trabajador o por el empleador.

Quién preavisa	Plazo
Trabajador	15 días
Empleador – antigüedad hasta 5 años	1 mes
Empleador – antigüedad superior a 5 años	2 meses

Si el preaviso se omite o se otorga de manera insuficiente, corresponde la indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que habría correspondido durante el plazo legal.

Si el empleador despide sin preaviso en una fecha que no coincide con el último día del mes, corresponde la integración del mes de despido con los salarios de los días faltantes hasta el final del mes.

11. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

11.1. Principales causas

Origen	Supuestos principales
Voluntad del empleador	Despido con justa causa; despido sin causa.
Causas que afectan al empleador	Falta o disminución de trabajo; fuerza mayor; quiebra o concurso; muerte del empleador en los casos legales.
Causas que afectan al trabajador	Incapacidad absoluta; inhabilitación;

	jubilación ordinaria; muerte.
Voluntad del trabajador	Despido indirecto; renuncia; abandono de trabajo.
Voluntad concurrente / otras causas	Mutuo acuerdo; vencimiento del plazo fijo; cumplimiento de la obra o servicio, según corresponda.

11.2. Despido

El despido es un acto unilateral, recepticio y extintivo. Puede ser dispuesto por el empleador (despido directo) o producirse por decisión del trabajador ante un incumplimiento grave del empleador (despido indirecto).

Despido sin justa causa

El empleador extingue el vínculo sin invocar una causa que justifique el despido. Produce las consecuencias indemnizatorias previstas por la LCT y los rubros finales correspondientes.

Despido con justa causa

Debe existir un incumplimiento de una obligación contractual de suficiente gravedad para tornar imposible la continuidad de la relación. La injuria debe valorarse atendiendo a la gravedad concreta del incumplimiento y a los principios del Derecho del Trabajo.

La justa causa debe comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos. La causa comunicada no puede ser modificada posteriormente y quien la invoca debe probarla.

Despido indirecto

El trabajador puede considerarse despedido cuando el empleador incurre en un incumplimiento grave que, luego de ser intimado, no es subsanado. Si la causa es justificada, produce las consecuencias indemnizatorias correspondientes al despido dispuesto sin justa causa.

12. RÉGIMEN INDEMNIZATORIO

12.1. Indemnización por antigüedad

Como regla general, corresponde un mes de remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses. La base es la mejor remuneración mensual, normal y

habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación si fuera menor.

Para determinar la base deben analizarse los conceptos remuneratorios y su carácter mensual, normal y habitual. Se excluyen, entre otros, conceptos no remuneratorios y aquellos que no se perciben con esas características. En remuneraciones variables, debe atenderse a la mejor remuneración que reúna las condiciones legales.

La LCT establece un tope salarial vinculado al promedio de las remuneraciones previstas por el convenio colectivo. El fallo “Vizzoti” de la Corte Suprema estableció que la aplicación del tope no puede producir una reducción superior al 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

La indemnización mínima equivale a un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, sin importar la antigüedad.

La **Ley 27.802** mantiene la fórmula general de indemnización por antigüedad y agrega precisiones sobre conceptos remuneratorios y no remuneratorios, beneficios sociales, bonos, prestaciones complementarias y sistemas de compensación variable. También habilita que convenios colectivos establezcan sistemas alternativos de cese o fondos de cese financiados exclusivamente por el empleador, en las condiciones legalmente previstas.

12.2. Otros conceptos vinculados con la extinción

- Indemnización sustitutiva de preaviso: corresponde cuando se omite o se otorga insuficientemente el preaviso.
- Integración del mes de despido: corresponde, en los casos previstos, cuando el despido sin preaviso no coincide con el último día del mes.
- SAC proporcional: se paga cualquiera sea la causa de extinción, en proporción al tiempo trabajado en el semestre.
- Vacaciones proporcionales/no gozadas: corresponde la indemnización equivalente al descanso proporcional a la fracción del año trabajada.
- Días trabajados: deben abonarse los días efectivamente trabajados que todavía no hubieran sido pagados.